

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Elementos do Fato Típico

FATO TÍPICO: ELEMENTOS

O conceito ANALÍTICO ou FRAGMENTADO de crime busca estudar/indicar quais ELEMENTOS (fragmentos) devem estar presentes para que determinada conduta seja considerada CRIME.

Grosso modo, CRIME será uma soma de várias PARTES. Uma espécie de quebra-cabeça, que para ser formado (caracterizado) deveria reunir todas as peças (todas as partes, todos os elementos).

A doutrina diverge quanto aos elementos (as partes, as peças) necessários para configuração de um crime. As teorias são muitas. Divergem conforme o número de PARTES (elementos) de um crime e quais são essas PARTES de um crime.

A teoria mais aceita é a teoria tripartida. Segundo a referida teoria a caracterização de um **CRIME** depende a ocorrência de um **FATO TÍPICO**, **ANTI JURÍDICO** e **CULPÁVEL**.

Vamos estudar mais detidamente o **FATO TÍPICO**.

Ninguém comete um crime em PENSAMENTO. Pensar em fazer algo não é crime. Em outras palavras, a COGITAÇÃO não é crime.

O crime exige uma **CONDUTA: uma AÇÃO ou uma OMISSÃO**.

Entretanto, não é toda ação que implicará em um crime, e sim a **ação DOLOSA ou CULPOSA**.

Resumindo, cogitação não é crime, para ser crime, para ser um fato típico, exige-se uma CONDUTA, que poderá ser uma AÇÃO (dolosa ou culposa) ou uma OMISSÃO.

No entanto, só a CONDUTA não basta. Essa CONDUTA para ser TÍPICA exige outro elemento: a **TIPICIDADE**.

Grosso modo, tipicidade é o enquadramento do fato à lei incriminadora.

Mario “rouba” a namorada de José (16 anos). Por vingança, José (16 anos) mata Mario com três tiros.

Há TIPICIDADE? Sim, pois se enquadra perfeitamente no crime de homicídio (CP, Art. 121 - “matar alguém”).

Além disso, vimos que modernamente exige-se a TIPICIDADE MATERIAL, ou seja, que a conduta OFENDA de modo SIGNIFICATIVO o bem jurídico protegido.

Vou resumir para você não se perder.

Um dos elementos do CRIME é o FATO TÍPICO e até agora vimos que para o FATO ser TÍPICO exige-se a CONDUTA (omissão ou ação) e a TIPICIDADE (o enquadramento legal).

Os outros dois ELEMENTOS DO FATO TÍPICO são o RESULTADO e o NEXO CAUSAL.

A doutrina elenca dois tipos de RESULTADO: o RESULTADO JURÍDICO e o RESULTADO NATURALÍSTICO.

Se considerarmos o RESULTADO JURÍDICO, que seria qualquer consequência no mundo jurídico. Em TODOS CRIMES o FATO TÍPICO seria composto de CONDUTA, TIPICIDADE, RESULTADO JURÍDICO e NEXO DE CAUSALIDADE.

No entanto, se considerarmos o RESULTADO NATURALÍSTICO a situação seria outra. Nesse caso, no caso de CRIMES FORMAIS e de MERA CONDUTA a CONDUTA e a TIPICIDADE já bastam para configurar um FATO TÍPICO, visto que são crimes que se configuram independentemente de um resultado no mundo exterior.

Por exemplo, quando um funcionário público SOLICITA uma VANTAGEM INDEVIDA poderá estar cometendo o crime de CORRUPÇÃO PASSIVA. O fato de receber ou não a vantagem SOLICITADA, **não interfere na consumação do delito**. A doutrina classifica esse tipo de crime como FORMAL. É considerado formal porque não exige que “materialmente” ocorra algo para se consumir. Assim, na corrupção passiva, basta a SOLICITAÇÃO da vantagem, se SOLICITOU já está consumado o crime. Não há necessidade de RESULTADO NATURALÍSTICO, ou seja, não é necessário que o funcionário público RECEBA a VANTAGEM INDEVIDA. São crimes formais também os crimes omissivos próprio. Uma omissão de socorro, por exemplo, não há necessidade de ocorra alguma coisa com a pessoa “não socorrida”, basta omitir o socorro para configurar o crime.

Se fosse necessária a ocorrência “material” de algo, teríamos um crime MATERIAL. Nesses crimes há exigência do RESULTADO NATURALÍSTICO, uma mudança no MUNDO REAL. Grosso modo, exige que da CONDUTA resulte uma CONSEQUÊNCIA. Esses crimes são chamados de MATERIAL e a configuração do FATO TÍPICO exige os seguintes elementos: CONDUTA, TIPICIDADE, **RESULTADO NATURALÍSTICO** e **NEXO CAUSAL**.

Em suma, RESULTADO NATURALÍSTICO é isso que expliquei, uma mudança no mundo real. A consequência que ocorre em razão da conduta.

Já o Nexo Causal (Relação de Causalidade, Nexo de Causalidade) é a vinculação entre a CONDUTA e o RESULTADO.

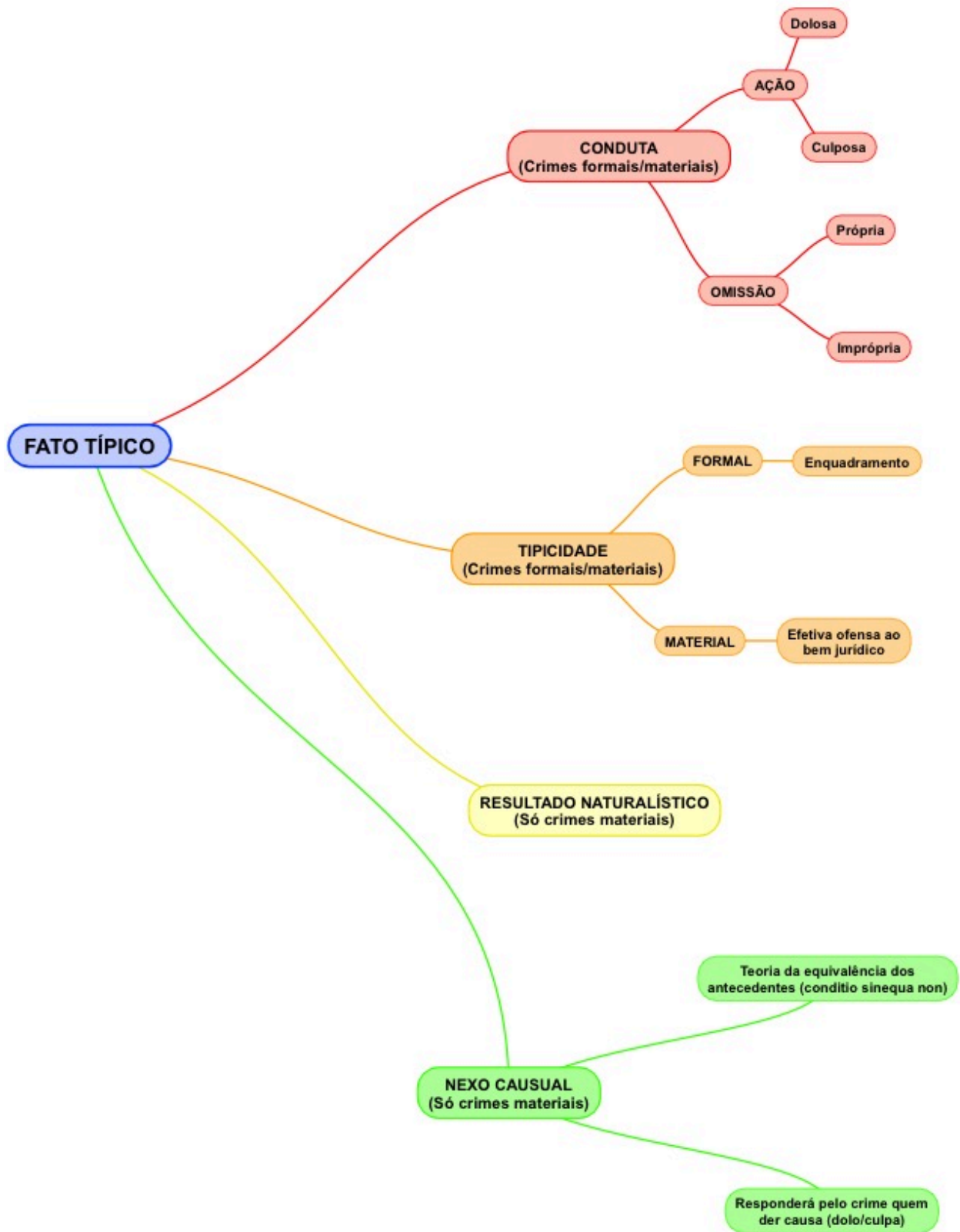
Quanto ao nexo causal é importante você saber que o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, assim materializada:

Relação de causalidade

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

A morte de alguém (o resultado) só pode ser imputável a quem lhe deu causa. Em outras palavras, só responderá pela morte (resultado) a pessoa que deu causa por ação/omissão.

Então, podemos assim resumir os **ELEMENTOS DO FATO TÍPICO**:



Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

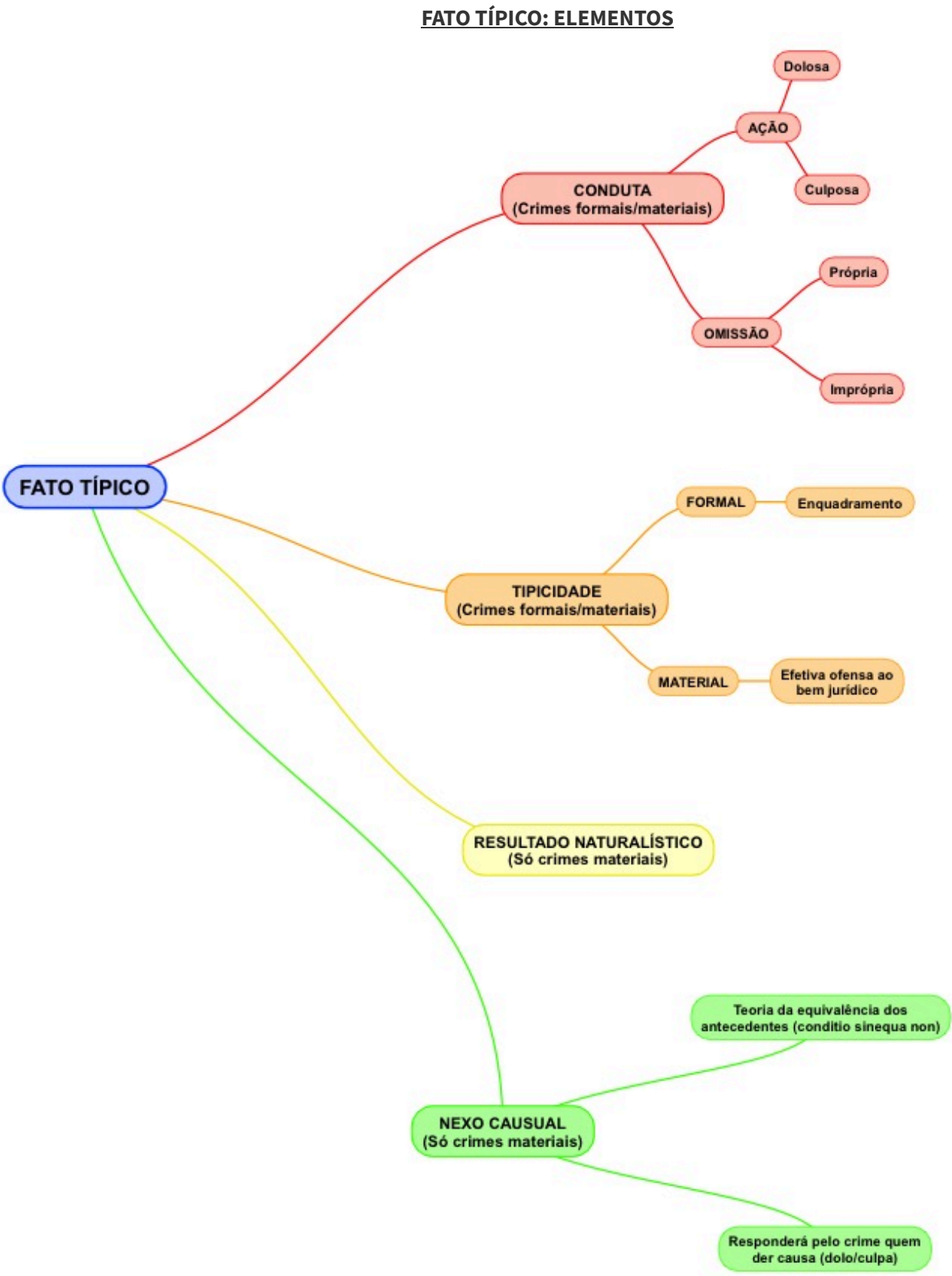
"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23

"Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados" Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo



Saudações.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
